Lecture 9 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

ทสวด191 **พื้นฐานจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์**

ITDS191 **Fundamentals of Computer Ethics**

Image source: https://bit.ly/3gZSocK

หัวข้อ

- จริยธรรมทางธุรกิจคืออะไร
- จริยธรรมทางธุรกิจสำคัญอย่างไร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ
- ขอบข่ายของจริยธรรมทางธุรกิจ
- ตัวอย่างการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
- ตัวอย่างการทำธุรกิจที่ขาดจริยธรรม
- การเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจในองค์กร

จริยธรรม (Ethics)

- จริยธรรม หมายถึง หลักการที่เป็น**แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องควรประพฤติปฏิบัติ** เพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคม
- ความประพฤติทางกาย วาจา ความคิด แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  1) **ตามข้อปฏิบัติ**ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม เพื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างเกื้อกูล ไม่เบียดเบียนกัน **(Morality)**
  2) **ตามแรงจูงใจหรือเจตนาจากคุณธรรม (virtue)** ภายใน ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆกันในแต่ละบุคคลที่เคยฝึกอบรม **(Mentality)**
  3) **ตามความรู้หรือปัญญา** ที่สะสมจากประสบการณ์ เพื่อใช้สร้างประโยชน์ให้ตนเองและสังคม **(Wisdom)**

ประเภทพฤติกรรมทางจริยธรรม

- **พฤติกรรมที่มีประโยชน์ และพึ่งประสงค์ของสังคม (Ethical)**
  - เช่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม , ไม่ทำลายจิตใจร่างกายตนเองและผู้อื่น, รับฟังผู้อื่น, นึกถึงใจเขาใจเรา, ไม่เอาเปรียบผู้อื่น, เสียสละเพื่อส่วนรวม, เคารพกติกา, รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ, พูดความจริง, ไม่ลักทรัพย์ เป็นต้น
- **พฤติกรรมที่ไม่มีประโยชน์ และไม่พึ่งประสงค์ของสังคม (Unethical)**
  - เช่น ไม่รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม, ทำลายจิตใจร่างกายตนเองและผู้อื่น, ไม่รับฟังผู้อื่น, ไม่นึกถึงใจเขาใจเรา, เอาเปรียบผู้อื่น,เห็นแก่ตัวเอาเปรียบส่วนรวม, ไม่เคารพกติกา, ไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ, ไม่พูดความจริง, ลักทรัพย์ เป็นต้น

ธุรกิจ (Business)

- **ธุรกิจ (Business)** หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน โดยกิจกรรมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนคุณค่าและประโยชน์ ผ่านการซื้อขาย สินค้า หรือบริการต่างๆ เป็นต้น

- **จุดม่งหมายสำคัญ** คือ กำไรสูงสุด ความอยู่รอด เจริญรุ่งเรือง รับใช้สังคม

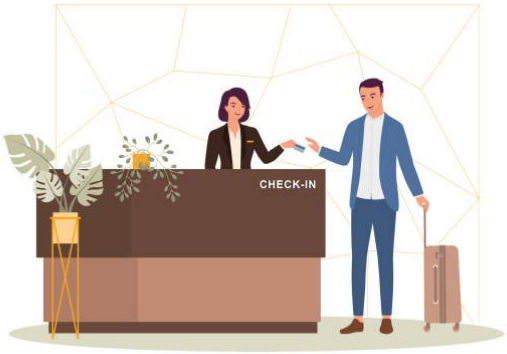
ประเภทของธุรกิจ

- แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ

ธุรกิจ

อุตสาหกรรม

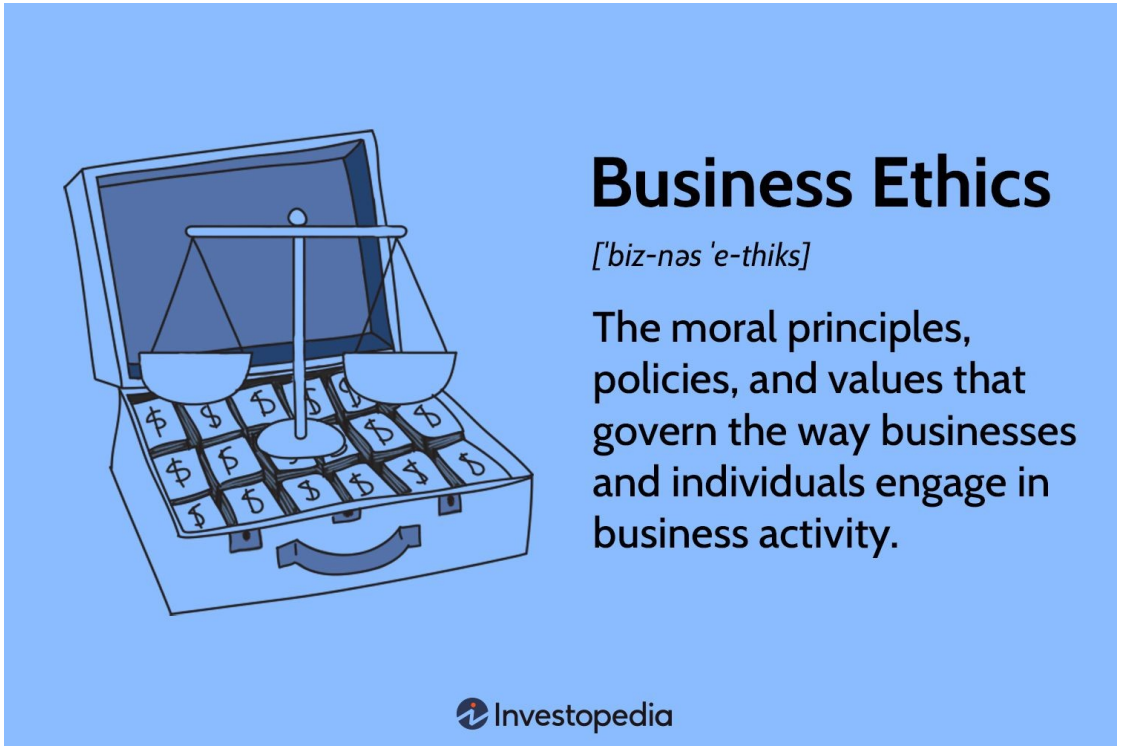
ธุรกิจการค้า



ธุรกิจบริการ

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

- เป็นการนำจริยธรรมมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดไป



จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

- แนวทางในการตัดสินใจและปฏิบัติว่า สิ่งใด**มีประโยชน์** สิ่งใด**ไม่มีประโยชน์**ต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการทำงาน โดยอาศัยข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ วิธีการควบคุมธุรกิจ บทบาทของธุรกิจในประเด็นต่างๆทางสังคม และปัจจัยอื่นๆ ประกอบในการออกแบบแนวทาง

จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

- **การสร้างคุณค่าของธุรกิจ (Business Values)** แสดงถึงมาตรฐานและคุณภาพในการทำงานของพนักงาน และสินค้าบริการของธุรกิจ คุณค่าที่สำคัญ เช่น
  - ความจริงใจ (Sincere)
  - ความซื่อสัตย์ (Honest)
  - ความน่าเชื่อถือ (Trustworthy)
  - ความน่าไว้วางใจ (Reliability)
  - ความยุติธรรม (Fairness)
  - เคารพผู้อื่น (Respect)
  - ความเป็นผู้นำ (Leadership)
  - รักษาชื่อเสียง (Maintaining reputation)
  - สร้างกำลังใจ (Encouragement)
  - ห่วงใยผู้อื่น (Kindness)
  - ความรับผิดชอบ (Responsibility)
  - ปฏิบัติตามกฎหมาย (Obey the law)

จริยธรรมทางธุรกิจสำคัญอย่างไร

- ได้ค่าความนิยม (Good will) เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness)
- การดำเนินงานในองค์กรมีความสอดคล้องกัน
- เพิ่มผลผลิตและผลกำไรให้กับธุรกิจ
- ป้องกันองค์กรและพนักงานจากการดำเนินการทางกฎหมาย
- หลีกเลี่ยงข่าวในแง่ลบได้
- ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
- ช่วยป้องกันไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นแก่ชุมชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ (Stakeholders)

หลัก (Primary)

- ลูกจ้างหรือพนักงาน
- ถือหุ้นและเจ้าของ
- ลูกค้า
- คู่แข่ง
- ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
- ผู้จำหน่ายสินค้า
- เจ้าหนี้

รอง (Secondary)

- ชุมชนโดยรอบธุรกิจ
- รัฐบาล
- สมาคมต่างๆ ทางการค้า

https://setsustainability.com/page/stakeholder-engagement

ขอบข่ายของจริยธรรมทางธุรกิจ

- องค์กรธุรกิจ
  - วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ขององค์กรต้องยึดจริยธรรมเป็นหลัก
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  - บุคลากรจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
- การดำเนินการหรือการจัดการ
  - การวางแผน การสั่งการ การใช้อำนาจ การต่อรอง การตัดสินใจและอื่นๆ จะต้องใช้จริยธรรมเป็นเครื่องกำกับ
- กิจกรรมดำเนินการ
  - เช่น การผลิต การขาย การเงินและบัญชี การแข่งขัน การบริหารบุคคล และอื่นๆ จะต้องปฏิบัติไปอย่างมีจริยธรรม

ตัวอย่างการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

- **ไม่เบียดเบียน** ลูกค้า, ผู้จัดส่งวัตถุดิบ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น,ผู้ร่วมงาน, ผู้ให้กู้ยืม, คู่แข่ง, ภาครัฐราชการ, สังคม, และสิ่งแวดล้อม
- **สร้างประโยชน์ความก้าวหน้า**ทั้งต่อธุรกิจ, ลูกค้า, ผู้จัดส่งวัตถุดิบ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น,ผู้ร่วมงาน, ผู้ให้กู้ยืม, คู่แข่ง, ภาครัฐราชการ, สังคม, และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายและข้อตกลงที่มีร่วมกัน
- **พัฒนาศักยภาพ** ด้วยการตั้งเป้าหมาย วางแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตรวจสอบประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้การดำเนินงานดีขึ้นไป (PDCA = Plan Do Check Action)

จริยธรรมภาคเอกชน:กรณีศึกษาบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(SCG)

บริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ 6 กลุ่ม คือ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ กระดาษ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จัดจำหน่ายและการลงทุน บริษัทได้ยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นหลักในการบริหาร โดยมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1.ตั้งมั่นในความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริโภค ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทและหน่วยราชการเช่นการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม การไม่ขูดรีดราคาสินค้าแก่ผู้บริโภค

2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ยึดหลักการว่าทำให้ดีมีคุณภาพ นำมุมมองของลูกค้ามาเป็นมุมมองของผู้ผลิตและบริการให้ดีด้วย

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคนโดยถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดขององค์กร ต้องดูแลเอาใจใส่ยึดหลักบรรษัทภิบาลเข้ามาบริหารองค์กร

4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงชุมชนแวดล้อมที่ทำงานอยู่ผู้บริหารมีนโยบายแน่ชัดที่ให้บริษัททำประโยชน์ต่อสังคม

https://www.gotoknow.org/posts/533356

‘ซีพี’ ติดอันดับ ธุรกิจมีจริยธรรมมากสุดในโลกปี 66 ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ETHISPHERE®
GOOD. SMART. BUSINESS. PROFIT.™

ประเมินใน 5 ด้านสำคัญ

- ด้านภาวะผู้นำและการรักษาชื่อเสียงขององค์กร (Leadership & Reputation)
- ด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Ethics & Compliance Program)
- ด้านการสร้างวัฒนธรรมทางจริยธรรม (Culture of Ethics)
- ด้านการปกป้องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Societal Impact: ESG)
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

https://workpointtoday.com/cp-the-2023-worlds-most-ethical-companies/

ลอรีอัลได้รับยกย่องให้เป็น ‘บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก’ ประจำปี 2560 โดยสถาบันเอธิสเฟียร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

L'ORÉAL

เกี่ยวกับจริยธรรมที่ลอรีอัล

พฤติกรรมขององค์กรมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผลประกอบการทางเศรษฐกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนบริษัทและเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กรทั้งความซื่อตรง ความเคารพ ความกล้าหาญ และความโปร่งใส หลักจริยธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของนโยบายของลอรีอัลกรุ๊ปในแง่ของการนำไปปฏิบัติ นวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและความรับผิดชอบทางสังคม รวมทั้งความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ เป้าหมายสำคัญของลอรีอัลคือการเป็นองค์กรตัวอย่างในทุกประเทศทั่วโลกและบูรณาการจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจแห่งการดำเนินธุรกิจ

https://www.marketingoops.com/pr-news/loreal-4/

ตัวอย่างพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม

1. ผลิตหรือส่งมอบสินค้าคุณภาพต่ำ หรือไม่ปลอดภัย
2. เปลี่ยนแปลงคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง
3. ทำลายสิ่งแวดล้อม ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลอง
4. เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับองค์กร
5. แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการผูกขาด
6. การหลอกลวง
7. การล่วงละเมิดทางเพศ
8. ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

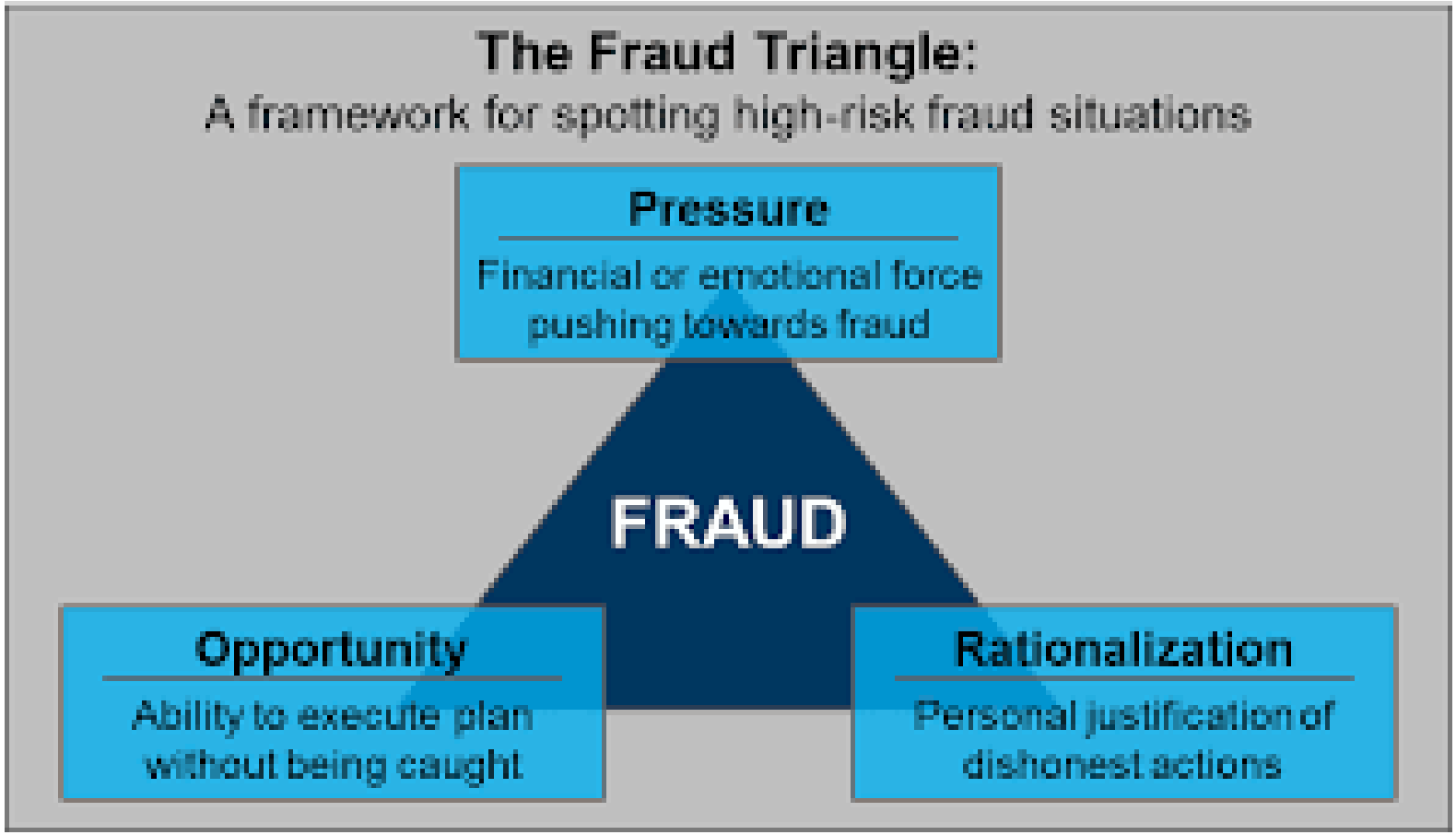
ตัวอย่างการทำธุรกิจที่ขาดจริยธรรม

- การหลีกเลี่ยงภาษี
- การติดสินบน
- ผลิตสินค้าหรือบริการคุณภาพต่ำ
- ผลิตสินค้าที่สร้างมลภาวะ
- กำหนดราคาสินค้าไม่เป็นธรรม กดราคาผู้ผลิตวัตถุดิบ
- กดขี่ไม่ให้สิทธิขั้นพื้นฐานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานผลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
- ตอบแทนลูกจ้างไม่เป็นธรรม

การทุจริต

- การกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
- การทุจริตประกอบด้วย
  - เจตนา
  - ปกปิด หรือ ล่อลวง
  - ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
  - เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกกระทำ

สามเหลี่ยมทุจริต The Fraud Triangle



ปัจจัยในการทำทุจริตมักจะเกิดจาก 1. โอกาสในการกระทำผิด, 2. แรงกดดัน และ 3. ข้ออ้างหรือเหตุผล

คอร์รัปชัน

- การทุจริตโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่อำนาจ และอิทธิพลที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในรูปแบบการให้สินบน หรือสิ่งตอบแทนแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
- เช่น การประมูลจัดซื้อจัดจ้าง การให้สัมปทาน (คอร์รัปชันทั้งผู้ให้และผู้รับ) เป็นต้น

ติดสินบน (เงินใต้โต๊ะ, เงินแป๊ะเจี๊ยะ)

- ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำ หรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม
- ตัวอย่าง
  - โอนรถยนต์ให้แก่พนักงานเขต เพื่อให้ออกใบอนุญาตสถานบริการให้
  - เจ้าพนักงานที่ดินเรียกรับเงิน เพื่อให้การจดทะเบียนที่ดินเร็วกว่าปกติ
  - แม่ค้าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล (เทศกิจ) เพื่อจะได้ค้าขายบนทางเท้าได้
  - การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมาย

https://www.hrdi.or.th/InternalRules/Detail/1480

การดำเนินธุรกิจที่ไร้จริยธรรมและปราศจากความยั่งยืน: การปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการตลอดจนการกักตุนสินค้าในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาด

TDRI THAILAND DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE

- การปรับขึ้นราคาสินค้าหรือค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่าง ๆ อย่างเอารัดเอาเปรียบ และ การกักตุนสินค้า
- ร้านทองบางแห่งมีการรับซื้อทองในราคาที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- แพลตฟอร์มให้บริการรับส่งออนไลน์ประกาศเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แอพพลิเคชั่นจากลูกค้าที่ใช้บริการโดยที่ไม่ได้อธิบายเหตุผล

https://tdri.or.th/2020/04/covid-24/

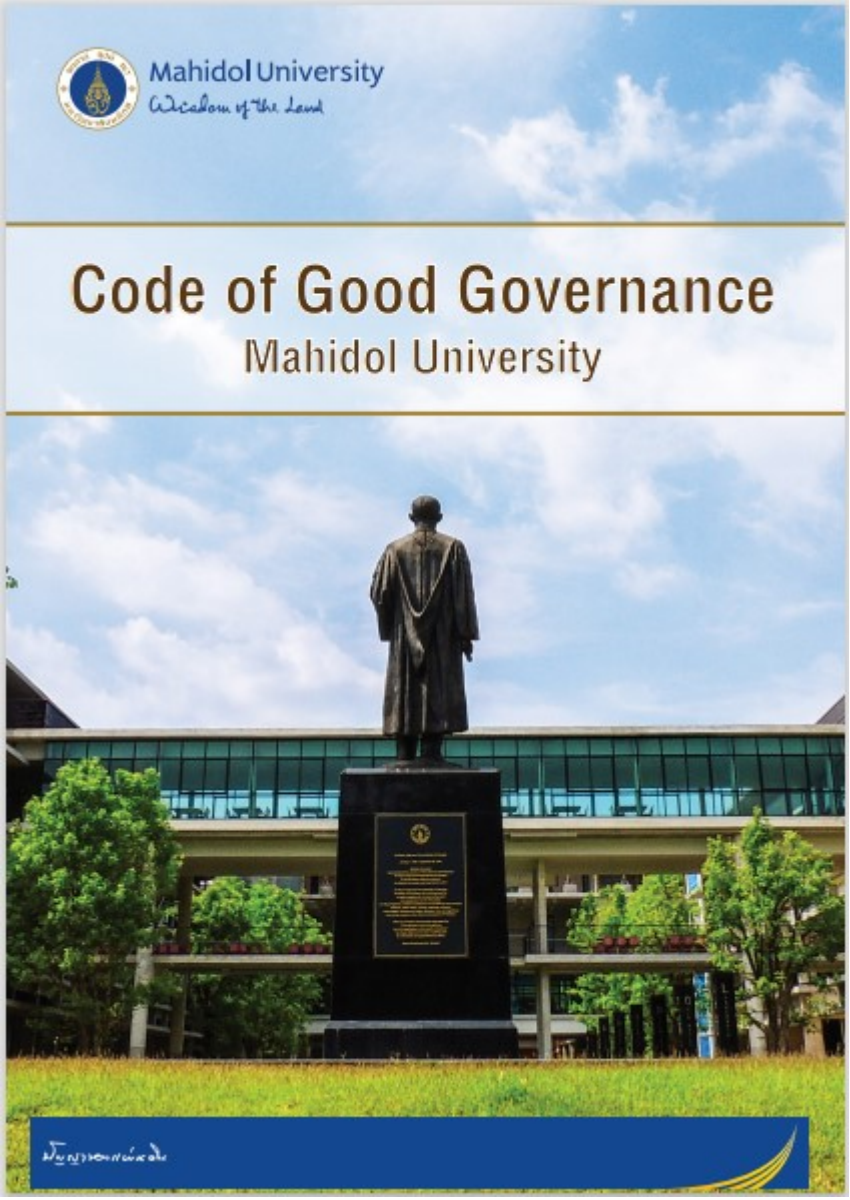
ขับซีอีโอ “ไร้จริยธรรม” พ้นเก้าอี้ เทรนด์องค์กรใหญ่ทั่วโลก

- การไร้จริยธรรมที่ว่านี้หมายถึงการมีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมหรือรับไม่ได้ จนกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวและเป็นข้อครหาในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการคดโกง รับสินบน การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน การสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
- แนวโน้ม 5 ประการที่ทำให้ผู้นำองค์กรต้องมีจิตสำนึกและจริยธรรมมากขึ้น ได้แก่
  1. ประชาชนจับตามองมากขึ้น
  2. กฎหมายและข้อบังคับเข้มงวดขึ้น
  3. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น
  4. โลก “ดิจิทัล” ทำให้มีหลักฐานมากขึ้น
  5. ยุคข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/119099

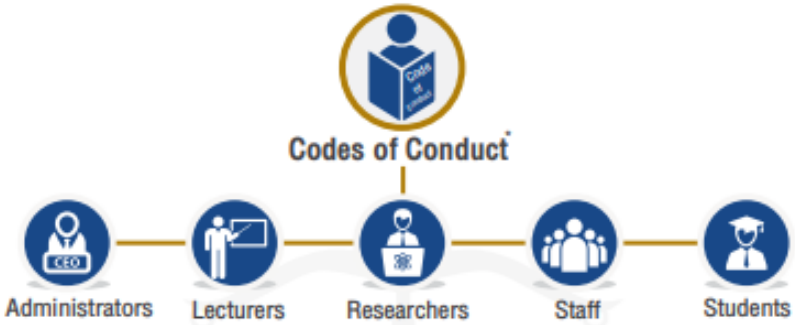
การเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจในองค์กร

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมขององค์กร (Corporate Ethics Officer)
- กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
- กำหนดจรรยาบรรณขององค์กร (Code of Ethics or Code of Conduct)
- ให้มีการตรวจสอบทางสังคม (Social Audit)
- กำหนดเงื่อนไขทางจริยธรรมไว้ในแบบประเมินพนักงาน



2 Codes of Conduct for University personnel

With a diverse group of personel and stakeholders, Mahidol University has set the codes of conduct as follows:



5 Clear Anti-corruption policy:

Relevant announcements on anti-corruption have been released in accordance with the University's belief that the principles of **"honesty, transparency, impartiality, and verifiability"** will lead the University to its sustainable development goals.

7 Upholding Morality and Ethics, and Social Responsibility:

https://mahidol.ac.th/temp/document/Governance/governance24-7-17.pdf

อ้างอิง

- พนิดา พานิชกุล, จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ,กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2553.
- สมคิด บางโม, จริยธรรมทางธุรกิจ, กรุงเทพฯ : พัฒนวิทย์การพิมพ์, 2558.
- จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
- นภาพร ขันธนภา, จริยธรรมทางธุรกิจ, กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559.